주식회사 코람코라이프로지스위탁관리부동산투자회사

주선 및 인수 계약서

주선 및 인수 계약서

본 주선 및 인수계약(이하 "**본 계약(서)**")은 아래 당사자들 사이에 2026년 10월 26일 체결되었다.

가. 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)에 본점을 두고 있는 주식회사 코람코라이프로지스위탁관리부동산투자회사(이하 "**발행인**")

나. 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)에 본점을 두고 있는 삼성증권주식회사(이하 "**인수인**")

이하 발행인과 인수인을 개별적으로 "**당사자**"라 하고, 이를 총칭하여 "**당사자들**"이라 한다.

-전 문-

매도인으로서 코크렙안양 주식회사(이하 "**매도인**") 및 우선협상대상자로서 주식회사 코람코자산신탁(이하 "**자산관리회사**")은 2026년 8월 27일 자산관리회사에게 자산의 투자·운용을 위탁하는 「부동산투자회사법」(이하 "**부투법**")에 따른 부동산투자회사로 하여금 매도인으로부터 경기도 안양시 동안구 관양동 934 외 2필지 토지 및 그 지상 건물인 '안양물류센터'(이하 "**본건 부동산**")를 매수하도록 하는 거래(이하 "**본건 거래**")에 관한 양해각서(이하 "**양해각서**")를 체결하였다.

발행인은 양해각서에 따라 2026년 9월 11일 부투법에 따른 위탁관리 부동산투자회사로 설립되어 자산관리회사에게 자산의 투자·운용을 위탁하였으며, 국토교통부의 영업인가를 득하고 매도인과 본건 거래에 관한 매매계약(이하 "**매매계약**")을 체결할 예정이다.

발행인은 인수인에게 본건 거래 완결을 위한 자금 조달의 일환으로 발행인이 발행하는 보통주식의 주선 업무를 위탁하고 제2종 종류주식의 주선 및 잔액인수 권한을 부여하고자 하며, 인수인은 발행인에게 위 각 업무를 이행하고자 한다.

이에 당사자들은 발행인이 발행하는 주식의 주선 및 인수와 관련하여 당사자들의 권리 및 의무를 명확하게 하기 위해 아래와 같이 본 계약을 체결한다.

제1조 (주선 및 잔액인수)

(1) 발행인은 인수인에게 발행인이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "**자본시장법**") 제9조 제8항 소정의 '사모'의 방식으로 발행하는 주식 중 인수대상주식(제3항에서 정의됨)에 대한 잔액인수 업무(제4항에 따른 주선업무를 포함하며, 이하 같다)를 본 계약의 제반 내용과 조건에 따라 위탁하며, 인수인은 이를 수락한다.

(2) 인수인은 인수대상주식에 관한 배타적인 잔액인수 권한을 보유하며, 발행인은 인수대상주식에 관하여 제3자에게 인수인의 잔액인수 권한과 동등 또는 유사한 권한을 부여하여서는 아니 된다. 명확히 하면, 발행인이 인수대상주식 외의 주식(제1종 종류주식을 포함한다)에 관하여 제3자에게 인수 또는 주선 권한을 부여하는 것은 본 항에 의하여 제한되지 아니한다.

(3) 인수인은 발행인이 발행하는 자기자본금액 중 금 오백억 원(₩50,000,000,000)(이하 "**인수약정금**")에 해당하는 제2종 종류주식(발행인의 정관에서 정한 제2-1종 종류주식 및 제2-2종 종류주식을 총칭하며, 이하 같다) 2,000,000주(주당 액면가액 1,000원, 주당 발행가액 25,000원)(이하 통칭하여 "**인수대상주식**")를 자신의 책임으로 인수한다. 단, 인수대상주식의 발행주식수와 발행가액은 추후 당사자들이 합의하여 변경할 수 있다.

(4) 제1, 3항과 관련하여, 잔액인수 업무에는 인수를 전제로 하여 자본시장법 제9조 제8항 소정의 '사모'의 방식으로 투자자들에게 청약 권유를 하는 주선 업무가 포함되며, 인수인은 인수대상주식을 자본시장법 제9조 제8항 소정의 '사모'의 방식으로 투자자들에게 청약 권유를 하여 동 투자자들이 취득 또는 인수하고 남은 잔액(투자자가 청약하였으나 납입기일에 주금을 납입하지 아니한 부분을 포함한다)을 인수하는 방식으로 인수한다.

(5) 본 계약에 따른 잔액인수 의무는, 납입기일(아래 정의됨)에 인수인이 지정하는 다른 투자자(들)로 하여금 발행인에게 제2조에 따라 주금을 납입하도록 하여 인수대상주식을 직접 취득하게 하는 경우에도 이행된 것으로 본다.

(6) 주금납입 및 주권교부 등 인수대상주식의 발행 및 인수, 기타 조건에 관하여 본 계약에서 정하지 않은 구체적인 절차는 발행인과 인수인이 별도 합의하여 정하는 바에 따른다.

(7) 발행인은 인수인에게 발행인이 자본시장법 제9조 제8항 소정의 '사모'의 방식으로 발행하는 보통주식 2,960,000주(주당 액면가액 1,000원, 주당 발행가액 5,000원)에 관하여 투자자들에게 청약을 권유하는 주선 업무를 위탁하며, 인수인은 이를 수락한다. 명확히 하면, 인수인은 보통주식에 관하여 인수 또는 주금 납입의무를 부담하지 아니한다.

제2조 (잔액인수에 따른 대금 납입)

인수인은, 납입기일(아래 정의됨) 현재 다음 각 호의 사항들이 모두 충족되었거나 인수인이 그 사항의 전부 또는 일부의 충족을 포기하는 것을 선행조건으로 하여, 2026년 10월 27일 또는 본건 거래의 완결을 위해 발행인이 지정한 날(이하 **"납입기일"**)에 발행인의 정관에서 정한 납입 조건 및 방법에 따라 인수약정금 중 발행인이 통보하는 금액을 발행인이 지정하는 발행인의 계좌에 직접 납입하거나 또는 제1조 제4항에 따라 사모주선한 투자자(들)로 하여금 납입하도록 하여야 한다.

1. 발행인의 본 계약상 의무불이행이 존재하지 아니할 것

2. 본 계약에 규정된 발행인의 진술 및 보증사항이 허위가 아닐 것

3. 본건 거래를 위해 매매계약이 체결되어 유효, 적법하게 유지되고 있을 것

4. 발행인이, 인수약정금 및 발행인의 다른 주주들이 납입하는 주식 인수대금과 합하여 매매계약에 따른 매매대금을 납입하기에 충분한 규모로 부동산담

보대출계약(이하 "**대출계약**")을 체결하였을 것

5. 매매계약의 해제사유가 발생하지 않았고 발생할 것으로 객관적으로 인정되지 아니할 것

6. 매매계약의 거래완결을 위한 매도인 및 발행인의 각 선행조건이 충족되었을 것. 단, 그 조건의 성격 또는 시간적 선후에 따른 제약 등으로 인해 납입기일까지 충족될 수 없는 선행조건은 제외됨

7. 대출계약의 대출금 인출을 위한 선행조건 중 납입기일까지 충족될 수 있는 조건들이 충족되었을 것. 단, 인수약정금 상당의 주금 납입 완료를 선행조건으로 하는 경우 이러한 선행조건을 비롯하여 그 조건의 성격 또는 시간적 선후에 따른 제약 등으로 인해 납입기일까지 충족될 수 없는 선행조건은 제외됨

8. 발행인이 적법한 절차에 따라 인수대상주식을 발행할 것

제3조 (발행인의 진술 및 보증)

발행인은 본 계약 체결일 및 납입기일 현재 본 계약과 관련하여 다음과 같은 사항이 모든 중요한 점에서 진실하고 정확하다는 점을 진술하고 보증한다.

1. 발행인은 대한민국의 법률에 따라 합법적으로 설립되어 존속하고 있으며 현재 수행하고 있는 영업을 수행할 능력 및 자격이 있다.

2. 발행인은 청산 중에 있거나 발행인과 관련하여 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」상의 회생 또는 파산절차 기타 이와 유사한 절차가 진행되고 있거나 개시되려고 하는 상태에 있지 아니하다.

3. 발행인은 본 계약의 체결 및 납입기일 현재 본 계약 내용의 이행(발행인에 의한 인수인에 대한 인수대상주식의 발행 포함)과 관련하여 내부규정 또는

법률상 요구되는 수권절차를 모두 이행하였으며 더 이상의 어떠한 승인, 결의 등을 필요로 하지 아니한다.

4. 납입기일 현재 발행인이 국토교통부로부터 위탁관리부동산투자회사의 영업인가를 적법하게 득하였으며 이에 따라 본건 거래를 이행하는데 있어 법률적 또는 행정적인 하자가 존재하지 아니한다.

제4조 (인수인의 진술 및 보증)

인수인은 본 계약 체결일 및 납입기일 현재 본 계약과 관련하여 다음과 같은 사항이 모든 중요한 점에서 진실하고 정확하다는 점을 진술하고 보증한다.

1. 인수인은 대한민국의 법률에 따라 합법적으로 설립되어 존속하고 있으며 현재 수행하고 있는 영업을 수행할 능력 및 자격이 있다.

2. 인수인은 청산 중에 있거나 인수인과 관련하여 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」상의 회생 또는 파산절차 기타 이와 유사한 절차가 진행되고 있거나 개시되려고 하는 상태에 있지 아니한다.

3. 인수인은 본 계약의 체결 및 본 계약 내용의 이행과 관련하여 내부규정 또는 법률상 요구되는 수권절차를 모두 이행하였으며 더 이상의 어떠한 승인, 결의 등을 필요로 하지 아니한다.

제5조 (수수료)

발행인은 본 계약에 따른 주선 및 잔액인수 업무에 대한 보수로, 본건 거래가 완료된 날로부터 5영업일 이내에 발행인의 재산으로 인수인에게 인수약정금액 금 오백억원(₩50,000,000,000)의 2.4%에 해당하는 금 일십이억원(₩1,200,000,000)을 지급한다.

제6조 (계약기간)

본 계약은 계약 체결과 동시에 효력이 발생하며, 발행인이 본건 거래를 완결하는 날 이후로서 제5조에 따른 수수료의 지급이 완료되는 날까지 유효하다.

제7조 (계약의 해제)

각 당사자는 다음 각 호의 어느 하나의 경우 상대방에게 통지 후 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 어느 당사자가 본 계약을 중대하게 위반(진술 및 보증이 사실과 다른 경우를 포함)하고, 동 위반에 귀책사유 없는 당사자로부터 동 위반을 치유할 것을 요구하는 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 동 위반이 치유되지 않는 경우에 있어서의 귀책사유 없는 당사자에 의한 해제

2. 당사자들의 과실 없이 본건 거래의 완결이 불가능한 경우에 있어서의 어느 일방에 의한 해제

3. 당사자들 중 일방이 상대를 기만하기 위해 또는 중대한 과실로 상대방에게 명백히 허위의 자료를 제공한 경우에 있어서의 그 상대방에 의한 해제

제8조 (계약해제의 효과)

본 계약이 제7조에 따라 해제되는 경우에도 당사자들 간에 기 발생한 손해배상채권에는 아무런 영향을 미치지 아니한다.

제9조 (계약의 변경 등)

(1) 본 계약은 서면에 의한 합의에 의해서만 변경될 수 있다.

(2) 당사자들 간의 잔액인수에 관한 합의 내용은 본 계약서 상에 명시되어 있으며, 다른 모든 구두 또는 서면의 합의는 본 계약서의 내용과 달리 존립할 수 없다.

제10조 (손해배상)

(1) 일방 당사자(이하 "**귀책당사자**")가 본 계약에 따른 의무사항을 위반하거나 이행하지 않고 이로 인하여 다른 당사자에게 어떠한 손실, 청구, 손해, 채무 또는 비용(이하 총칭하여 "**손해**")이 발생한 경우, 귀책당사자는 다른 당사자에게 그러한 손해를 배상하고 다른 당사자로 하여금 아무런 손해가 없도록 하여야 한다.

(2) 발행인이 본 계약에 따른 잔액인수의 선행조건을 충족하였음에도 불구하고 인수인이 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 인수의무를 이행하지 아니함으로 인해 발행인 및/또는 자산관리회사에게 손해(양해각서상 이행보증금 몰취, 자문보수 등을 포함하나 이에 제한되지 아니함)가 발생한 경우 인수인은 이를 배상하여야 한다.

제11조 (비밀유지의무)

발행인과 인수인은 본 계약의 내용, 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 지득하게 된 상대방 당사자 및 상대방 당사자의 임직원, 고객 등에 관한 정보를 본 계약의 목적에 반하여 이용할 수 없으며, 본 계약의 종료 후에도 1년 동안 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 본 조에 따른 비밀유지의무는 다음 각 호의 경우에는 적용되지 아니한다.

1. 당사자가 본 계약을 위반하지 않았음에도 본 계약 체결일 또는 그 후에 일반에 공개된 정보

2. 제공 당사자가 수령 당사자에게 제공하기 전에 수령 당사자가 이미 알고 있는 정보

3. 당사자 각자의 변호사, 회계사 기타 자문기관에 본건 거래와 관련된 자문을 구하는 경우

4. 본건 부동산에서의 임대차와 관련된 목적으로 본건 부동산의 임차인 또는 잠재적 임차인에게 제공하는 경우

5. 각 당사자가 본건 거래에 관한 투자자를 모집하거나 본건 거래를 위하여 필요한 자금을 차입하는 경우, 해당 투자자나 자금의 대주에게 제공하는 경우

6. 수령 당사자가 제3자로부터 적법하게 입수한 정보

7. 기타 법규 등에 따라 국토교통부, 금융감독원, 금융위원회 등의 정부기관, 법원, 감독기관에 제출 및/또는 공개가 요구되는 정보

제12조 (계약상 권리의 양도 등의 금지)

(1) 각 당사자는 상대방 당사자의 사전 서면에 의한 동의 없이는 본 계약상 지위나 본 계약상의 권리 및 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

(2) 본 계약은 본 계약 당사자들 및 그들 각자의 승계인들을 구속하고, 그들에 대하여 효력을 갖는다.

제13조 (세금 및 비용)

각 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 관련 법령에 따라 각 당사자에게 부과되는 일체의 제세공과금은 각자 부담하고, 각 당사자가 본 계약에 따른 인수업무와 관련하여 지출한 비용은 발행인이 부담한다.

제14조 (통지)

본 계약상 발송이 요구되거나 허용되는 모든 통지는 다음 주소 또는 통지 및 기타 서류의 수령을 위해 각 당사자가 서면으로 지정한 기타 주소로 직접 교부하거나 또는 요금 선납의 등기우편, 팩시밀리 또는 전자우편으로 하여야 한다. 다만, 팩시밀리 또는 전자우편으로 송부하는 경우에는 그 수령을 확인하는 내용을 팩시밀리 또는 전자우편으로 받아야 한다.

발행인

주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 아이콘삼성)

전 화: 02-2251-7434

이메일: jk.yeom@koramco.com

담당자: 코람코자산신탁, 염진경 과장

인수인

주 소: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11, 삼성전자 빌딩 10층

전 화: 02-2020-7443

이메일: seungjun.choi@samsung.com

담당자: 삼성증권 주식회사, 최승준 과장

제15조 (일반조항)

(1) 본 계약에 명시적으로 규정되지 아니한 사항으로서 본 계약의 해석 및 이행과 관련하여 필요한 사항은 국내 금융시장의 일반적인 관행을 준용한다.

(2) 본 계약의 일부 조항이 법령에 따라 무효, 위법 또는 집행불능으로 되더라도 본 계약의 나머지 조항의 효력, 적법성 및 집행가능성은 그로 인하여 아무런 영향을 받지 않는다.

(3) 본 계약서에서 정하지 아니한 사항에 대하여 이의가 있을 경우에는 상관례 또는 발행인과 인수인의 협의에 의하여 처리한다. 본 계약은 대한민국 법률에 의하여 해석되고 규율되며, 본 계약의 체결·이행 또는 본 계약의 위반과 관련하여 제기되는 소송은 서울중앙지방법원을 전속적 제1심 관할법원으로 한다.

(기명날인 또는 서명은 다음 페이지에)

이상과 같이 계약이 체결됨을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고 기명날인(또는 서명)한 후 발행인과 인수인이 각 1부씩 보관하기로 한다.

[발행인]

주식회사 코람코라이프로지스위탁관리부동산투자회사

서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동)

대표이사 원 재 이 (인)

이상과 같이 계약이 체결됨을 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고 기명날인(또는 서명)한 후 발행인과 인수인이 각 1부씩 보관하기로 한다.

[인수인]

삼성증권 주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)

대표이사 박 종 문 (인)